

1500071-08.2021.8.26.0578

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ALESSANDRA MENDES SPALDING

Comarca: Ipaussu

Foro: Foro de Ipaussu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2020566/2021 - DEL.POL.BERNARDINO DE CAMPOS, 15828444 - DEL.POL.BERNARDINO DE CAMPOS, 29/21/301 - DEL.POL.BERNARDINO DE CAMPOS, 2020566 - DEL.POL.BERNARDINO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ipaussu

Foro de Ipaussu

Vara Única

Praça Dr. Breno Noronha, 374, Ipaussu-SP - cep 18950-024

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500071-08.2021.8.26.0578 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500071-08.2021.8.26.0578

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2020566/2021 - DEL.POL.BERNARDINO DE CAMPOS, 15828444 - DEL.POL.BERNARDINO DE CAMPOS, 29/21/301 - DEL.POL.BERNARDINO DE CAMPOS, 2020566 - DEL.POL.BERNARDINO DE CAMPOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ ANTONIO RODRIGUES BARBOSA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALESSANDRA MENDES SPALDING

Vistos.

LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES BARBOSA, PAULO ROGÉRIO CARLOS e CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime descrito no artigo 155, §4º, inciso IV (concurso de pessoas), do Código Penal, porquanto, conforme consta na denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 08h00min, na Rua Santa Catarina, nº 480, Area Rural, na cidade de Bernardino de Campos, comarca de Ipaussu, LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES BARBOSA, Vulgo Pepino, PAULO ROGÉRIO CARLOS, Vulgo Paiakan e CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS, qualificados, respectivamente, às fls.08, 09 e 10, agindo em concurso e identidade

de propósitos, subtraíram, para si, “140 metros de fios de cobre/5,195 kg de fios de cobre queimados”, avaliados em R\$ 560,00 (auto de avaliação - fls. 182), pertencentes a vítima Marcos Moretti. Conforme se apurou, na data dos fatos, os denunciados, subtraíram da propriedade da vítima “140 metros de fios de cobre”. Após a subtração, queimaram os fios e tentaram realizar sua venda, momento em que foram presos em flagrante pela Polícia Militar. A testemunha Noel confirmou que os denunciados tentaram lhe vender a res furtiva (fls. 06). LUIZ e PAULO evadiram-se ao avistarem a proximidade da viatura, sendo capturados. CARLOS permaneceu ao lado da sacola na qual estavam os fios já queimados. LUIZ e PAULO são conhecidos dos meio policiais pelo envolvimento com a prática de furto. Auto de apreensão as fls. 15."

Certidões (Luiz Antônio: fls. 95/97; Paulo: fls. 103/111 e 242/249). Folha de antecedentes (Luiz Antônio: fls. 98/102 e 237/241; Paulo: fls. 112/138 e 209/235). A denúncia foi recebida em 02 de Fevereiro de 2021 (fls. 195/196). O réu Luiz Antônio, devidamente citado (fls. 256), apresentou resposta escrita (fls. 272/273). O réu Paulo Rogério, devidamente citado (fls. 254), apresentou resposta escrita (fls. 277/279). Em 27/07/2022 (fl. 290) decidiu-se pelo desmembramento do réu Carlos Alexandre Santos. Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução e julgamento. Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação. Os réus, embora intimados, não compareceram em juízo e tiveram sua revelia decretada. Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela absolvição dos acusados. Não restou demonstrado que os réus foram os autores da subtração. A vítima não viu quem furtou e só ficou sabendo tempos depois que os acusados estava vendendo fios. Os acusados negaram a prática delitiva quando ouvidos em solo policial. Da mesma forma, as Defesas ratificaram a manifestação do representante do Ministério Público, requerendo a improcedência do pedido.

É o breve relato.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é IMPROCEDENTE. No caso dos autos, o d. Representante do Ministério Público pediu a absolvição dos acusados. Logo, outra alternativa não há senão assim proceder, em virtude da não recepção do art. 385 do CPP pelo atual ordenamento constitucional, notadamente o sistema acusatório (art.129, inc. I da CRFB). Neste sistema processual (acusatório), o juiz é um sujeito passivo, rigidamente separado das partes, e o julgamento é um debate paritário, iniciado pela acusação, a quem compete o ônus da prova (art. 156 do CPP), e desenvolvido, com a participação da defesa, mediante um contraditório público, denominado de “ideologia processual democrática” por Michele Taruffo. Logo, “o sistema acusatório é marcado por configurar-se em um processo de partes, no qual há a completa dissociação entre a atividade de acusar e a tarefa de julgar, assim a iniciativa probatória compete exclusivamente às partes, mantendo-se o juiz como um terceiro imparcial” (SANTIAGO NETO, José de Assis. Estado democrático de direito e processo penal acusatório: a participação dos sujeitos no centro do palco processual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2015, p. 214). Por tal razão é que alguns dispositivos do Código de Processo Penal - acaso lidos sob a óptica da filtragem constitucional - não foram recepcionados, porquanto caracterizam inegável ranço autoritário/inquisitivo, a exemplo do art. 385; do art. 28, do art. 5º, inc. II (possibilidade do magistrado requerer a abertura de

inquérito, oficiosamente); art. 13, inc. I I(determinação de diligências, pelo magistrado, ainda que em fase de inquérito policial); art. 156, inc. I (determinação da produção de provas que entende ser relevantes e urgentes, de ofício); art.209 (oitiva de testemunhas que não foram indicadas pelas partes, mas que entende ser relevantes à elucidação do caso concreto a ser sentenciado; art. 241 (possibilidade de realização, pela própria autoridade judiciária, de busca domiciliar); art. 311 (decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado). Assim, o juiz não pode atuar de ofício nem condenar sem acusação.

E, por razões lógicas, resta ao Poder Judiciário encerrar a ação penal, em observância aos princípios da imparcialidade e da demanda ou inércia judicial, essenciais à realização do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV da CRFB), com o escopo de evitar “o erro psicológico de crer que uma mesma pessoa possa exercer funções antagônicas, como acusar, julgar e defender; ou, em termos probatórios, ter iniciativa probatória, realizar o juízo de admissibilidade e gerir sua produção” (GOLDSCHMIDT, James. Problemas Jurídicos y Políticos del Proceso Penal. Barcelona: Bosch, 1935, p. 29).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, ABSOLVO os réus LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES BARBOSA e PAULO ROGÉRIO CARLOS, qualificado nos autos, pela prática no artigo 155, §4º, inciso IV (concurso de pessoas), do Código Penal, com base no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Fixo os honorários dos Defensores nomeados em 100% do máximo previsto em tabelado convênio P.G.E./O.A.B., código respectivo.

Extraia-se desde já certidão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

Ipaussu, data da assinatura.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA